

1513929-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... anos de idade. Já foi condenado por tráfico, faltava cumprir alguns meses da pena. Está arrependido. Não foi agredido e nem nada pelos policiais. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1513929-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162528/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 25571506 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2162528 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES GABRIEL

Vítima:

BIANCA ALVES COSTA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

25/10/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 25 de outubro de 2.022 às 13h33min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). FLÁVIA A. CHERUBINI FOGAÇA BRAGA

Advogado: Dr(a). MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO inscrito na OAB/SP de nº 250.224

Réu: FELIPE RODRIGUES GABRIEL (Réu preso)

Testemunha/D: MAGNO LUCAS DE SOUZA

Ausente(s):

Testemunha/D: JOSÉ EDEZIO DOS SANTOS

Testemunha/D: RENATA CRISTINA DOS SANTOS

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foi ouvida a testemunha de defesa e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

A defesa desistiu das demais oitivas, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, FELIPE RODRIGUES GABRIEL foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua das Ameixas, Jabaquara, em frente ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima Bianca, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, cinco aparelhos celulares Iphone, marca Apple, documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a Bruno Emilio Costa; bem como um notebook, um Ipad, uma mochila e cartões bancários, pertencentes a Bianca Alves Costa. A denúncia foi recebida. Devidamente citado o acusado apresentou defesa previa. Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha de acusação e um policial que participou da ocorrência. Este o relatório. Encerrada a instrução, verifico que a denúncia procede. Devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Vejamos. As vítimas reconheceram pessoalmente o denunciado como sendo o agente que empunhava a arma de fogo durante

o roubo (fls. 18 e 19). A vítima Bruno Emilio Costa reconheceu o acusado com certeza e contou que por volta de 19h00 estava entrando no carro com seu filho de quatro anos, a irmã e o filho dela de 12 anos. Colocou seu filho na cadeirinha. Estava dentro do carro, esperando sua irmã entrarem foram abordados por outro veículo, Virtus prata que fechou a frente. Desceu um rapaz com arma em punho gritando para entregar tudo. Obedeceu e apenas dizia que ia tirar seu filho do carro. Ele pegou todos os pertences. Eram dois no carro, mas apenas um desceu. Foram subtraídos dois celulares, aliança, carteira com cartões, dinheiro. Da irmã mais 2 iPhones, notebook, carteira da esposa. O acusado estava armado, e todo o tempo ficou com ela em punho. Inclusive quando tiravam as crianças. Achou que eles tivessem levado o carro, mas quando retornou viu que o carro estava estacionado no mesmo local, mas sem chave. Sua esposa foi levar chave reserva, e quando chegou ela viu que estavam usando o cartão dela. Ela foi avisando a Rocam onde estavam usando o cartão, os policiais foram até o local e lograram encontrar o acusado na posse do cartão da esposa da vítima e uma quantia em dinheiro. Soube pelos policiais que havia sido presa uma pessoa que as características batiam e que estava com o cartão da sua esposa. A vítima Bianca Alves Costa, reconheceu o acusado com certeza e contou que estavam fechando a loja, irmão, filho e sobrinho. Quando entraram no carro, foram fechados por um carro. O acusado desceu com arma na mão, passou a dizer perdeu, passa a chave. Começaram a gritar que tinha criança. Desceram, colocou seu filho contra a parede, o acusado foi para seu irmão, pegou aliança; Seu irmão tirou seu sobrinho. Em seguida o acusado foi para cima dela e do seu filho pegou todas as sacolas. O outro rapaz desceu do carro e quando eles se dirigiram para o carro, conseguiram fugir. Depois de falar com a polícia voltaram e viram o carro estava estacionado. Teve subtraído dois celulares, um do seu filho, computador ipad, bolsa carteira, bens que estavam dentro da bolsa. Nada foi recuperado. Viu a arma de fogo e sabe dizer que era prata. Sabe dizer que dois desceram, não sabe dizer se tinha mais gente no carro. Seus cartões foram usados após o roubo, teve um prejuízo de cerca de mil reais. Seu filho e a declarante ficaram muito traumatizados com os fatos, até hoje. Conforme cediço em delitos de roubo a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Ela deve merecer todo o crédito, não havendo provas nos autos de que as vítimas ouvidas tivessem qualquer razão para mentir e incriminar pessoas inocentes, ainda mais em se tratando de desconhecidos. Pelo que se verificou, as vítimas transmitiram segurança e convicção nos seus relatos que não foram contrariados por qualquer outro elemento coligido nos autos. Ambas foram firmes ao narrar como se deram os fatos, descrevendo detalhadamente a conduta de cada acusado. A corroborar estão os depoimentos das demais testemunhas. Marcos Antonio Duque Rodrigues, disse que é amigo da família do acusado. No dia dos fatos ele fez uma compra com cartão roubado, acabou devolvendo o dinheiro. Os policiais foram até seu estabelecimento e encontraram o acusado com o cartão da vítima, que ele tinha acabado de usar. O declarante não sabia que ele fazia estas coisas. Depois soube da participação no roubo. O policial militar Ubiratã Torquato dos Reis Silva disse que estava em patrulhamento com parceiro, quando foram informados de um roubo. Foram ao local mas não encontraram os autores. Depois receberam notícia de que estavam sendo usados os cartões da vítima. Foram ao local e na posse das características do acusado e o comércio, abordaram o acusado no estabelecimento. O dono do comércio apontou o acusado como a pessoa que teria usado o cartão. Em revista pessoal encontrou o cartão da vítima no local. Ele disse que tinha encontrado a carteira na rua. Foi levado para DP e a vítima reconheceu o acusado. A vítima ainda disse que era ele quem usava a arma de fogo. Ainda o acusado Felipe, durante seu interrogatório em juízo confessou os fatos conforme descrito na denúncia. Estava com comparsa e com arma de fogo. Ficou com o cartão da vítima e foi passar, momento em que foi abordado pelos policiais. Essas as provas. Analisando detidamente os autos, verifico que os crimes imputados ao acusado restaram suficientemente comprovados. O conjunto probatório coligido é suficientemente apto a justificar a condenação do acusado pelos crimes de roubo majorado razão pela qual requeiro a procedência da presente ação penal. Quanto à dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais e a presença de duas causas de aumento, requeiro seja a pena passe aplicada acima do mínimo legal. Na segunda fase destaco que Felipe é

reincidente. Na terceira há que se aplicar o aumento em virtude de ter sido o delito praticado com emprego de arma de fogo. Três foram os patrimônios violados, assim requeiro seja reconhecido o concurso formal entre os três delitos de roubo. Por fim, ante a reincidência e a gravidade dos delitos praticados, requeiro seja fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, vedada a substituição por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante todo o exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação julgada PROCEDENTE condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Pela Defesa foi dito que: MM. Juiz, Felipe Gabriel Rodrigues foi preso, por haver infringido o artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, o que, após todo o conjunto probatório, depoimentos, dinâmica dos fatos, datas e documentos, deverá ser julgada PROCEDENTE aplicando a pena mínima e regime diverso do fechado. A denúncia foi oferecida e recebida. As acusações formuladas pelo Ministério Público podem prosperar, por conta da confissão em relação ao delito. Isto porque o acusado se arrependeu e optou por confessar, sendo impreterível a aplicação de atenuante pela confissão que tomou lugar. E, como pudemos claramente perceber, com a confissão restou demonstrado também o arrependimento de um jovem que, deslumbrado, aceitou um convite para praticar o delito. Frise-se que o acusado possui emprego, família e residência fixo nesta cidade. Assim, demonstrando que houve a colaboração no interrogatório e a vontade de ressarcir a vítima de seu prejuízo o acusado pode ser condenado a pena menor. Procedida à regular instrução do feito. Quando interrogado em juízo, o acusado, conforme folhas, declarou que praticou o assalto com emprego de arma de fogo junto com um conhecido de bairro, quando questionado esclareceu todos os questionamentos feitos. A testemunha de acusação, quando inquirida conforme folhas, confirmou da participação do acusado no crime, vale ressaltar que o acusado jamais tentou enganar as autoridades, sendo policial ou judiciária, pois narrou claramente a verdadeira cena dos fatos. Por todo o exposto acima e da análise de todas as fases desta instância processual, requer seja o acusado, se condenado, seja ao cumprimento da pena mínima prevista no diploma legal, com aplicação das atenuantes cabíveis, por conta da confissão e regime diverso do fechado por todos os motivos expostos que nada mais refletem além da verdade dos fatos. POR MEDIDA DE JUSTIÇA! Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando o acusado ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. FELIPE RODRIGUES GABRIEL, qualificado à pág. 12, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua das Ameixas, Jabaquara, em frente ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima Bianca, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, cinco aparelhos celulares Iphone, marca Apple, documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a Bruno Emilio Costa; bem como um notebook, um Ipad, uma mochila e cartões bancários, pertencentes a Bianca Alves Costa. Segundo se apurou, o denunciado se reuniu com indivíduo não identificado a fim de praticarem juntos o delito de roubo e, para tanto, estavam munidos de uma arma de fogo. Assim, quando os irmãos Bruno e Bianca saíam do estabelecimento comercial desta, os comparsas se aproximaram a bordo do veículo VW/Virtus, placas não anotadas, e obstruíram a passagem das vítimas. Na sequência, a dupla desembarcou do automóvel e FELIPE exibiu uma arma de fogo, anunciando o assalto. Ato contínuo, os roubadores recolheram os pertences das vítimas acima relacionados e se evadiram do local na posse dos bens. Ocorre que logo após, as vítimas acionaram a Polícia Militar e comunicaram o roubo sofrido, informando as características de um dos roubadores: magro, altura mediana, cabelo curto, bigode fino, trajando uma blusa de cor clara com listras coloridas (fls. 36). As vítimas informaram aos policiais, ainda, que um dos cartões bancários subtraídos, em nome da esposa de Bruno, estava sendo utilizado em estabelecimentos comerciais diversos, o que possibilitou o

patrulhamento policial direcionado, até que, em um mercado o proprietário Marcos Antônio Duque Rodrigues informou que o último cliente a realizar transação no estabelecimento fora FELIPE. Efetuada a abordagem, os policiais localizaram com o denunciado um cartão bancário subtraído de Bruno, em nome da sua esposa Fernanda Z Kuroda, bem como a quantia de 150 reais, recebida de Marcos ao utilizar o aludido cartão (fls. 70). Autuado em flagrante e interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou o roubo, alegando que dois indivíduos dispensaram uma carteira da calçada, contendo um cartão bancário e sem documentos. Utilizou o cartão em um posto de gasolina para abastecer sua motocicleta e no mercado, em troca de quantia em dinheiro (fls. 12). As vítimas reconheceram pessoalmente o denunciado como sendo o agente que empunhava a arma de fogo durante o roubo (fls. 18 e 19). Recebida a denúncia, o réu foi citado, advindo sua resposta à acusação por defensor constituído. Ausentes as teses de absolvição sumária, confirmou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada. Durante a instrução, foram ouvidos os ofendidos, a testemunha Marcos e os policiais militares e, após desistência homologada das testemunhas de defesa, foi realizado o interrogatório do réu. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Ponderou acerca da dosimetria das penas. A Defesa, por seu turno, formulou pedidos acerca da dosimetria das penas e da fixação de regime inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade. Esta é a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é totalmente procedente, devendo o réu ser condenado pelos 2 (dois) crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal. Nestes termos, a materialidade dos delitos se encontra estampada nas cópias do boletim de ocorrência, das declarações em solo policial, dos autos de exibição e apreensão, do auto de entrega e dos demais elementos informativos, sendo corroborada pela prova. A autoria também é certa. O acusado FELIPE RODRIGUES GABRIEL, interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes. São verdadeiros os fatos narrados. Não bateram as vítimas. Ninguém encostou a mão em ninguém. Estava com o cartão, viu que era de aproximação, foi tentar passar e foi quando os policiais o detiveram. Está arrependido. Tem 23 (vinte e três) anos de idade. Trabalha de motoboy. É solteiro. Tem 2 (dois) filhos, um menino de 3 (três) anos e de 6 (seis) anos de idade. Já foi condenado por tráfico, faltava cumprir alguns meses da pena. Está arrependido. Não foi agredido e nem nada pelos policiais. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos

crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Ainda em harmonia com a confissão espontânea do réu, temos as seguras palavras judiciais dos ofendidos. A vítima Bruno Emilio Costa, em juízo, relatou que, por volta das 19h do dia dos fatos, estava entrando no carro com seu filho de quatro anos, sua irmã e o seu sobrinho de doze anos. Colocou na cadeirinha o seu filho, teve que andar para a frente para permitir a entrada dos demais, o carro estava ligado e aguardava a irmã e o sobrinho entrarem no veículo, quando foram fechados por um outro veículo Virtus de cor prata, ocasião em que desceu um rapaz com arma em punho gritando, mandando descer, exigiram a entrega dos pertences. Falou que tinha criança no carro. Ele pegou todos os pertences, quando ele voltou em direção ao carro, saíram correndo por uma rua e entraram em um estabelecimento comercial. Eles estavam em dois, mas um deles não desceu do carro. Foram subtraídos dois celulares do depoente, aliança, carteira com cartões de crédito, dinheiro e mais dois Iphones da sua irmã, um notebook, um iPad, além de carteira e cartões bancários. A carteira de sua esposa com cartões bancários também foi subtraída. Ele estava portando uma arma de fogo. Aparentemente era um .38 cromado, meio enferrujado, com cano longo. Ficou em punho o tempo todo, inclusive quando abordava as crianças. Reconhece a pessoa de n. 2 (o acusado), a qual foi perfilada com outras 2 (duas) pessoas. Não tem dúvida alguma quanto ao reconhecimento. Após o roubo, achou que tinham levado seu carro junto. Ligou para a polícia, chegou a viatura, retornou ao local do assalto e constatou que o carro estava lá, porém sem a chave. A polícia ficou aguardando no local com o depoente, enquanto a sua esposa foi trazer a chave reserva. Quando ela chegou, viram que eles estavam fazendo transações e que estavam chegando as notificações no cartão dela. A cada transação, recebia a notificação. A cada compra, viam onde ela estava sendo realizada e conversaram no rádio com as informações das notificações e fizeram patrulhamento direcionado, até conseguiram efetuar a prisão do rapaz com o cartão de sua esposa, bem como dinheiro. Nenhum outro bem foi encontrado e devolvido. Indagado, repetiu que a abordagem

foi próxima das 19h. Do tempo que ficou esperando até à prisão do acusado, crê que passou um pouco mais de uma hora. Ele estava com calça jeans e uma jaqueta cinza clara, com uma listra no meio. Era uma blusa, moletom. Repete que ficou com os policiais por cerca de 1 (uma) hora enquanto monitoravam os movimentos dessas transações. Descreveu os roubadores na ligação que fez, bem como para os policiais que ali estavam. Foi avisado que precisava comparecer na delegacia, para fazer o reconhecimento. No momento dessa notícia, disseram que teria que acompanhar os policiais, pois haviam prendido uma pessoa que tinha as características noticiadas e estava de posse com o cartão de sua esposa. Na delegacia, fez o reconhecimento pessoal. Só estava o acusado na sala de reconhecimento. Reconhece o acusado como um dos roubadores. Crê que o acusado tem entre 1,70-1,80m. Ele era magro, a roupa estava bem folgada, a blusa bem folgada, cabelo bem baixinho. Acredita que segurava a arma com a mão direita, mas não se lembra ao certo. Não está com ninguém na sala, inclusive, prontificou-se para mostrar a sala, advogado dispensou. Quando exibida a fotografia de pág. 32, reconheceu a roupa. Reconheceu o acusado pela fisionomia. Mas reconhece a roupa também. Foi pela fisionomia e não pelos policiais. Não teve contato com o outro roubo porque ele não abordou. A ofendida Bianca Alves Costa, por seu turno, relatou em juízo que estavam na loja e a estavam fechando, tanto

ela, quanto o seu irmão, a filha e o sobrinho. Foram entrar no carro e quando fecharam as portas, um carro estacionou na frente e uma pessoa desceu do carro com a arma na mão gritando "perdeu". Colocaram a mão para cima e gritaram "tem criança no carro". Abriram as portas e desceram. Colocou seu filho contra a parede e ficou na frente dele. Nisso um dos roubadores abordou seu irmão e foi pegando seus bens. Afastaram-se um pouco, desceu outro rapaz do carro e quando eles estavam voltando ao carro deles, a depoente e seu irmão aproveitaram e foram subtraídos três celulares, um Ipad, carteira com cartões, pertences dentro das bolsas que carregavam. Não conseguiu recuperar nenhum bem. Ele estava com uma arma de fogo no momento da abordagem. Lembra que ela era prata e razoavelmente grande. O réu não agrediu ninguém fisicamente, só levou os pertences. Eram dois roubadores. Reconhece o indivíduo número 2 (o acusado), o qual foi perfilado com outros 2 (dois) indivíduos. O roubo era mais alto que a depoente, acredita que era do tamanho do seu irmão. Acredita que seu irmão tem cerca de 1,70. Não se recorda em que mão estava a arma de fogo, o que destacou mais para a depoente foi o rosto do acusado a encarando e a arma prata brilhando. Não chegou a ser abordada pelo comparsa. Ele ficou mais afastado. Ficou aguardando com as crianças no seu imóvel enquanto seu irmão ficou com a polícia. Narrou as características dos roubadores para a polícia na entrada e saída do seu imóvel. Perante este Juízo, ambas as vítimas reconheceram o acusado como sendo aquele que cometeu os delitos apontados na denúncia. E não há por que suspeitar de tais depoimentos, pois tais pessoas sequer conheciam o réu e não há justificativa de que pretendam acusá-lo falsamente de crime, razão pela qual não há qualquer motivo para descredibilizar seus depoimentos. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que os ofendidos pormenorizaram as condutas do acusado, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Reprisa-se a importância de que os reconhecimentos do acusado em solo policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo servir como meios idôneos de prova para identificá-lo como o autor dos delitos e fundamentar a condenação em seu desfavor. Ainda, a testemunha Marcos Antônio Duque Rodrigues, disse que é amigo da família do acusado. No dia dos fatos ele fez uma compra com cartão roubado, acabou devolvendo o dinheiro. Os policiais foram até seu estabelecimento e encontraram o acusado com o cartão da vítima, que ele tinha acabado de usar. O declarante não sabia que ele fazia estas coisas. Depois soube de sua participação no roubo. Outrossim, o policial militar Ubiratã Torquato dos Reis Silva, ouvido em juízo, disse que se recorda da ocorrência, estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro Magno, quando foram informados via COPOM de um roubo na

área do batalhão. A princípio, chegou roubo de veículo, mas depois informaram que foram subtraídos só os pertences das vítimas. Fizeram um patrulhamento pela região, mas não localizaram os roubadores. Posteriormente, receberam a informação de que o indivíduo tinha acabado de passar o cartão da vítima em um comércio na rua da Ameixeiras. Então, em posse das características físicas de um dos roubadores, foram ao local e perguntaram ao dono do comércio quem teria passado o cartão. O acusado foi apontado pelo dono do estabelecimento, o qual foi abordado e, em seu bolso, foi localizado o cartão da vítima. O acusado informou que tinha achado o cartão no chão. Ele foi conduzido ao distrito policial e foi submetido a reconhecimento, ocasião em que foi reconhecido pela vítima. Não teve contato com as vítimas. Não foi a sua equipe a responsável pela preservação do veículo. Porque ficou uma equipe com as vítimas e a equipe do depoente foi patrulhar, conforme as informações passadas pela primeira equipe. As informações sobre onde estava sendo passado o cartão era a vítima que fornecia e quem repassa a informação ao depoente era o COPOM, pela equipe que estava com as vítimas. Lembra das características do moletom largo, falou do cabelo e da cor da pele. Não se recorda totalmente das características passadas. Chegando ao estabelecimento perguntou quem teria acabado de passar o cartão e o dono do comércio disse que teria sido o réu. Não tiveram contato algum com a vítima. A vítima conversou com o delegado e o delegado conversou com a equipe. Quem recebia as informações sobre onde estava sendo passado o cartão eram todas as viaturas de serviço. Estava com seu rádio e o cabo Magno com o dele, então chegavam as informações aos dois ao mesmo tempo, bem como as demais viaturas da região. Só o cartão foi encontrado com o réu. Ele falou que teria achado o cartão em uma via no chão, próximo ao local do mercado. O Policial militar Magno, ouvido em juízo, disse que não se recorda da ocorrência, nem do réu. Foi 14 de junho de 2.022. Não se recorda. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. A causa de aumento do concurso de agentes é inconteste, pois provado que roubo contou com a participação efetiva do acusado com outro indivíduo, circunstância

confirmada pelas palavras dos ofendidos e pelo próprio acusado. Indiscutível a adesão e solidariedade entre o réu e o comparsa não identificado à empreitada delituosa, estando presente o liame subjetivo e aos demais requisitos configuradores do concurso de agentes. O emprego da arma de fogo foi amplamente provado, sendo confirmado pelos firmes relatos judiciais. Assinalo que a falta de apreensão arma é prescindível para a configuração da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo, podendo ser provada por outros elementos de prova. No caso, os depoimentos das vítimas são coerentes e suficientes em demonstrar o efetivo emprego de ao menos uma arma de fogo. Em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a prisão do acusado, improvável teria sido a sua apreensão e, logo, a sua perícia. Neste ponto, já decidiu o C. STF: "A qualificadora de uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º, I) independe da apreensão da arma, principalmente quando, como ocorreu nos autos, a arma foi levada pelos comparsas que conseguiram fugir"

(STF - 2.^a T. - HC 84032 - Rel. Ellen Gracie - j. 13.04.2004 - DJU 30.04.2004, p. 70). E, ainda, precedente deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Roubo. Autoria confirmada pelo reconhecimento em juízo pela vítima, ratificado pelo depoimento dos policiais. Majorante de emprego de arma de fogo demonstrada pela palavra da vítima. Irrelevância da falta de apreensão e perícia da arma. Precedentes. Concurso de agentes também descritos na prova oral. Absolvição do corréu não afasta a existência de outros roubadores durante a ação criminosa. Regime fechado decorrente das circunstâncias do delito. Desprovimento." (TJSP; Apelação 0003283-06.2015.8.26.0196; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9^a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018). Houve consumação dos crimes de roubo, efetivamente saindo da esfera de vigilância das vítimas os bens subtraídos. Outrossim, mesmo que não fosse o caso, bastaria que cessasse a grave ou violência, para que o poder sobre os bens se transformasse de detenção em posse. Inclusive, este é o entendimento consagrado pelos superiores tribunais, sedimentado com a edição da Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". De mais a mais, o acusado, em um só contexto fático, subtraiu bens pertencentes à duas vítimas, circunstância elucidada pela prova oral produzida em juízo. Deste modo, de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes de roubo, em razão da pluralidade de patrimônios atingidos pela ação criminosa. A respeito do tema, leciona Weber Martins Batista: "O crime de roubo, como o de furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. De todas elas e de cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com o de B, a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo, ao praticar este delito contra duas, três ou quatro pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só ação, é lógico concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em concurso formal. Será possível haver dúvida sobre isso? Se a ação (no roubo) é praticada em relação a várias pessoas em conjunto - diz FRAGOSO - e se todos são despojados de bens, há concurso formal. É que, como diz o mestre FREDERICO MARQUES, ao tratar do concurso formal, 'uma só conduta dá origem a mais de um fato, ou a mais de um crime, quando atingir a mais de um bem penalmente tutelado.'" (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2^a ed., forense, 1995). Colaciono, ainda, precedente hodierno da Suprema Corte: "É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70, do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas" (STF: HC 96.787/Rs, rel. Min. Ayres Britto, 2^a Turma, julgamento em 31.05.2011). Diante desses fundamentos, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes, tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, bem como afastadas as teses defensivas, reconheço a ocorrência do delito e passo a dosar as penas. DOSIMETRIA. Preliminarmente, tendo em vista o advento da Lei nº 13.654/18, adoto entendimento no sentido de que reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no novo § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, havendo outras majorantes, estas podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de ferir, com a dupla incidência, cumulativamente, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Por isso, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Ante o exposto, as circunstâncias referentes às causas de aumento outras que não sejam relacionadas ao emprego de arma de fogo (no caso em comento: concurso de agentes), serão sopesadas individualmente, a título de circunstâncias do crime. Superadas tais ilações iniciais, com exceção das circunstâncias do crime, observo que os critérios judiciais previstos no art. 59 se encontram dentro da

normalidade. Desta feita, em razão das circunstâncias desfavoráveis (circunstâncias do crime), majoro as penas para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso unitário. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da agravante da reincidência, todavia, fica neutralizada esta com a atenuante da confissão do acusado, mantendo-se inalteradas as penas nos patamares anteriormente fixados. Na terceira fase, incide uma única majorante do roubo (arma de fogo), razão pela qual promovo o aumento de 2/3 (dois terços), elevando as penas para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso. Ainda na terceira fase, configurado o concurso formal, considerando o número de vítimas e patrimônios atingidos (2), recrudesço as penas na fração de 1/6 (um sexto), elevando-as para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário. A majoração na fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal se deu nos termos da jurisprudência pacífica e melhor doutrina. Neste sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes." (STJ, HC 208933/SP). "Quanto à regra do concurso formal de crimes, o magistrado do feito elevou a pena em um sexto, atuando, desse modo, em sintonia com a jurisprudência dominante, que entende ser esse o patamar aplicável quando cometidos apenas dois delitos." (STJ, HC 102510/SP). "(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...). A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191, destaque meu). Anoto que em relação ao cálculo dos dias-multa, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Sendo o réu reincidente e se tratando de 2 (dois) crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena corporal, em observância ao disposto no parágrafo terceiro, do artigo 33 do Código Penal, único compatível com suas condições pessoais e circunstâncias do crime. Inadmissível a fixação de regime prisional mais brando, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afastando a incidência do disposto na Súmula 269 do STJ. Sendo o réu e pelo quantum da pena privativa, incabível e não recomendado socialmente a concessão dos benefícios do "Sursis" ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FELIPE RODRIGUES GABRIEL, qualificado à pág. 12, às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 36 (trinta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Intimem-se os ofendidos, dando-se ciência a estes do teor da sentença condenatória.

2. Taxa judiciária pelo réu. Isento-o, contudo, do pagamento, pois evidenciada sua miserabilidade jurídica e, neste ponto, defiro o pleito defensivo e CONCEDO ao acusado o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade. De rigor, portanto, a manutenção da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a

efetiva aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se na prisão onde se encontra. 4. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do seu d. patrono, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjssp_jus_br/EZyu-gg91_VKp7Bl6AGzVBIBYG9qkNF88rMpkspNXlNQ1Q?e=YICX5D
https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjssp_jus_br/ET5d9zKeDwxCrF8-XgRt_eMBS09NegV-wwnmDonvvVK4oA?e=DhPjLZ

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA